

1500888-15.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... fato posterior ao aqui apurado, por tráfico de entorpecentes (processo nº 1501589-61.2019 - fls. 47 e 126/127), indicando personalidade e conduta social reprováveis, o que exige reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500888-15.2020.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2039293/2020 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 6288856 - DEL.INV.GER.

S.JOSE RIO PRETO, 1666/19/001 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2039293 -

DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 1666/19/001 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deyve Alexandre Bueno Junior

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 14 "caput" do(a) 10.826/03

Local: RUA TENENTE FELICIO ALONSO SOLER, 100

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15051000Tipo de prisão: Sentença Condenatória;

Local de prisão: Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andrade"Art. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 e Art. 28 "caput" do(a) SISNADArt. 14 "caput" do(a) LEI 10.826/03 e Art. 28 "caput" do(a) SISNAD

Aos 26/09/2022, às 15:10h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DR. ANDRÉ LUÍS DE SOUZA. Presente o réu Deyve Alexandre

Bueno Junior, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida uma testemunha, Sandro Augusto Dodi Machado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Ricardo Félix Rocha, manifestada pela partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. DEYVE ALEXANDRE BUENO JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 28, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 22 de outubro de 2019, no período vespertino, na Rua Tenente Felício Alonso Soler, nº 100, nesta cidade e comarca, o réu portava e transportava 2 (duas) munições de uso permitido, consistentes em 1 (um) cartucho do calibre 38, marca CBC e 1 (um) cartucho do calibre 380, marca MRP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, nesta cidade e comarca, o réu transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, 1,07 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), fotografia das munições (fls. 08), exame pericial das munições (fls. 19/21) e exame químico-toxicológico (fls. 29/31). A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2020 (fls. 55/56). O réu foi citado (fls. 75) e apresentou resposta à acusação (fls. 82/83). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância quanto as munições, a nulidade da abordagem e a prescrição quanto ao delito de porte de drogas para uso próprio. É o relatório. Decido. Afasto a preliminar de atipicidade material, reiterando a decisão de fls. 98/100. Não procede a alegação de ilegalidade nas buscas pessoais. Extraí-se que, ao cruzar com os policiais civis, o réu apresentou atitude suspeita indicando que portava algum objeto ilícito, o que se confirmou com a abordagem. Nesse contexto, restou configurada a hipótese a do art. 244, do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade. No mérito a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 13) e em Juízo, confessou os delitos. Na data dos fatos trafegava em via pública com seu veículo e foi abordado por policiais civis, os quais encontraram uma porção de cocaína em sua carteira, além de 02 munições no veículo. Sobre a droga, informa que era para seu consumo pessoal. Sobre as munições, encontrou-as no chão, próximo a uma chácara. Planejava usá-las para fazer um colar. A confissão do réu é corroborada pelas demais provas orais colhidas. Os policiais civis Sandro e Ricardo, na fase policial (fls. 09/10 e 11/12), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos cruzaram com o réu conduzindo um veículo GM/Corsa de cor cinza. Desconfiaram da atitude do réu e decidiram abordá-lo. Em seu poder foram encontrados: a) uma porção de cocaína, na carteira; b) duas munições íntegras, uma de calibre .380 e outra de .38, que estavam no veículo. Diante disso, conduziram o réu até a autoridade policial. Eis a prova colhida. A confissão do réu se coaduna com os demais elementos de prova. É incontroverso que ele trazia consigo uma porção de cocaína e duas munições. O exame de fls. 19/21 atestou a potencialidade lesiva das munições. Sendo o certo o fato de o réu as transportava, resta configurada a primeira imputação da denúncia. O auto de exibição e apreensão confirmou a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína. A quantidade de droga permite a conclusão de que era destinada ao consumo pessoal, logo também configurado o delito do art. 28, da Lei de Drogas. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação. Entretanto, no que tange ao delito de posse de drogas para uso próprio, verifico que está

acobertado pela prescrição, considerando que a denúncia foi recebida em 11/09/2020, e não ocorreu qualquer marco suspensivo ou interruptivo até a presente data. Ultrapassados 2 anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade. Passo a dosar a pena: Para o delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu uma condenação com trânsito em julgado por fato posterior ao aqui apurado, por tráfico de entorpecentes (processo nº 1501589-61.2019 – fls. 47 e 126/127), indicando personalidade e conduta social reprováveis, o que exige reprovação penal diferenciada. Assim, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão, que compensa a agravante da reincidência, consistente em condenação pelo crime de furto (processo nº 0045105-43.2008 – fls. 47/48), pelo que a pena permanece inalterada. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial semiaberto, em vista das circunstâncias judiciais negativas e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. O réu não é reincidente específico. Em que pese as circunstâncias judiciais negativas, a substituição da pena se mostra suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante depósito na conta judicial nº 1900101707137 – Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu DEYVE ALEXANDRE BUENO JÚNIOR às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos conforme exposto, como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03; e para declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 30 da Lei 11.343/2006 e artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.